

El Régimen de Visitas en el Perú: Guía Integral

Conceptos, procesos, modalidades y el impacto de la Ley 31590



“Más que un derecho de los padres, es una necesidad del niño.”

Interés Superior del Niño

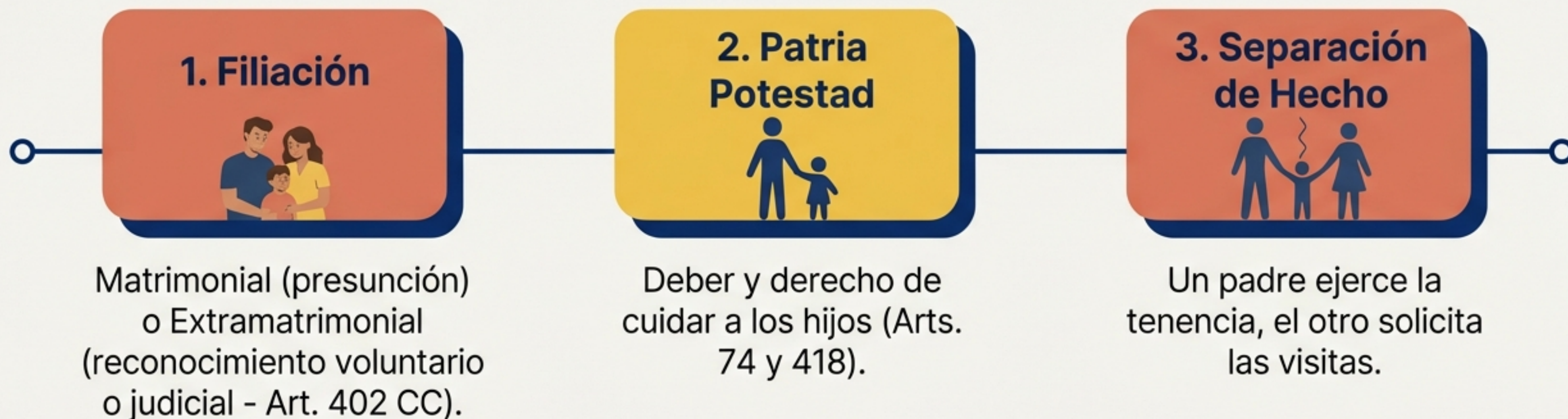
Definición Central

El “derecho de visitas” es el contacto, comunicación y estancia entre padres e hijos no cohabitantes. Aunque es ejercido por los padres, la jurisprudencia lo define primordialmente como un derecho del menor.

Objetivo

Conservar los vínculos afectivos para no afectar el desarrollo integral psíquico y emocional del niño.

¿Cómo se origina el régimen?



Las dos vías para establecer el régimen



Vía Conciliación

La opción óptima

Amparada en la Ley 26872. Las partes determinan un acuerdo mutuo. Fomenta una mejor relación paterno-filial.



Vía Judicial

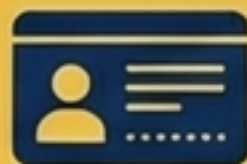
Cuando no hay acuerdo

El Juez de Familia decide basado en el interés superior del niño. Se establece mediante sentencia judicial.

Requisitos: Vía Conciliación

Procedimiento sencillo basado en el acuerdo mutuo.

✓ Copia de DNI del solicitante.



✓ Copia del acta de nacimiento del hijo(a).

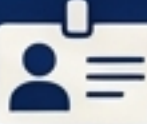
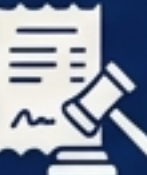


✓ Copia de acta de matrimonio o inscripción de unión de hecho (si aplica).



Requisitos: Vía Judicial

Se presentan ante el Juez de Familia junto con la demanda.

- ✓  Partida de nacimiento del menor.
- ✓  Copia de DNI.
- ✓  Pago de tasa judicial.
Por notificación y ofrecimiento de pruebas.
- ✓  Acreditación de Alimentos.
Documento que acredite estar al día en la pensión
O declaración jurada de imposibilidad de cumplimiento

Nota: Basado en la sección 4.2 de la guía Juris.pe

Modalidades de Visita: ¿Dónde y cómo?

Con Externamiento	Sin Externamiento
 Facultad de sacar al hijo del hogar donde vive con el otro progenitor (paseos, salidas).	 El padre visita al hijo DENTRO del hogar donde reside el menor.

Visitas Supervisadas

Si existe riesgo, el juez puede ordenar supervisión por el otro padre, un familiar o un tercero.

Modalidades Modernas



Pernoctación

El derecho a que el menor pase la noche y duerma en la residencia del progenitor visitante.

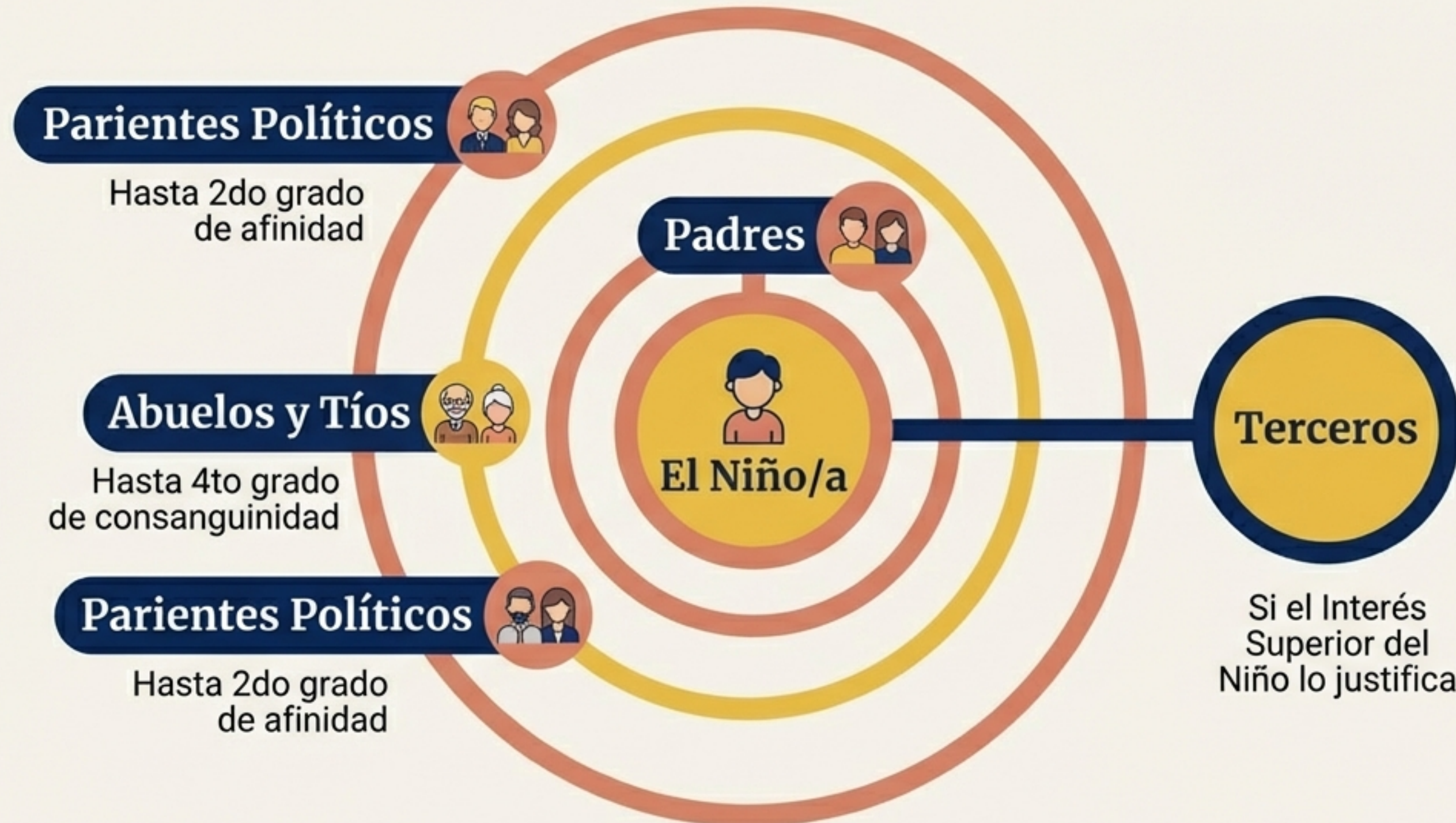


Visitas Virtuales

Incorporadas post-pandemia. Uso de Google Meet, Zoom, WhatsApp para mantener la convivencia paterno-filial.

La extensión del régimen a la familia

El régimen no es *exclusivo de los padres*. Art. 90 del Código de los Niños y Adolescentes.



El impacto de la Ley 31590

Tenencia Compartida (Vigente desde octubre 2022)

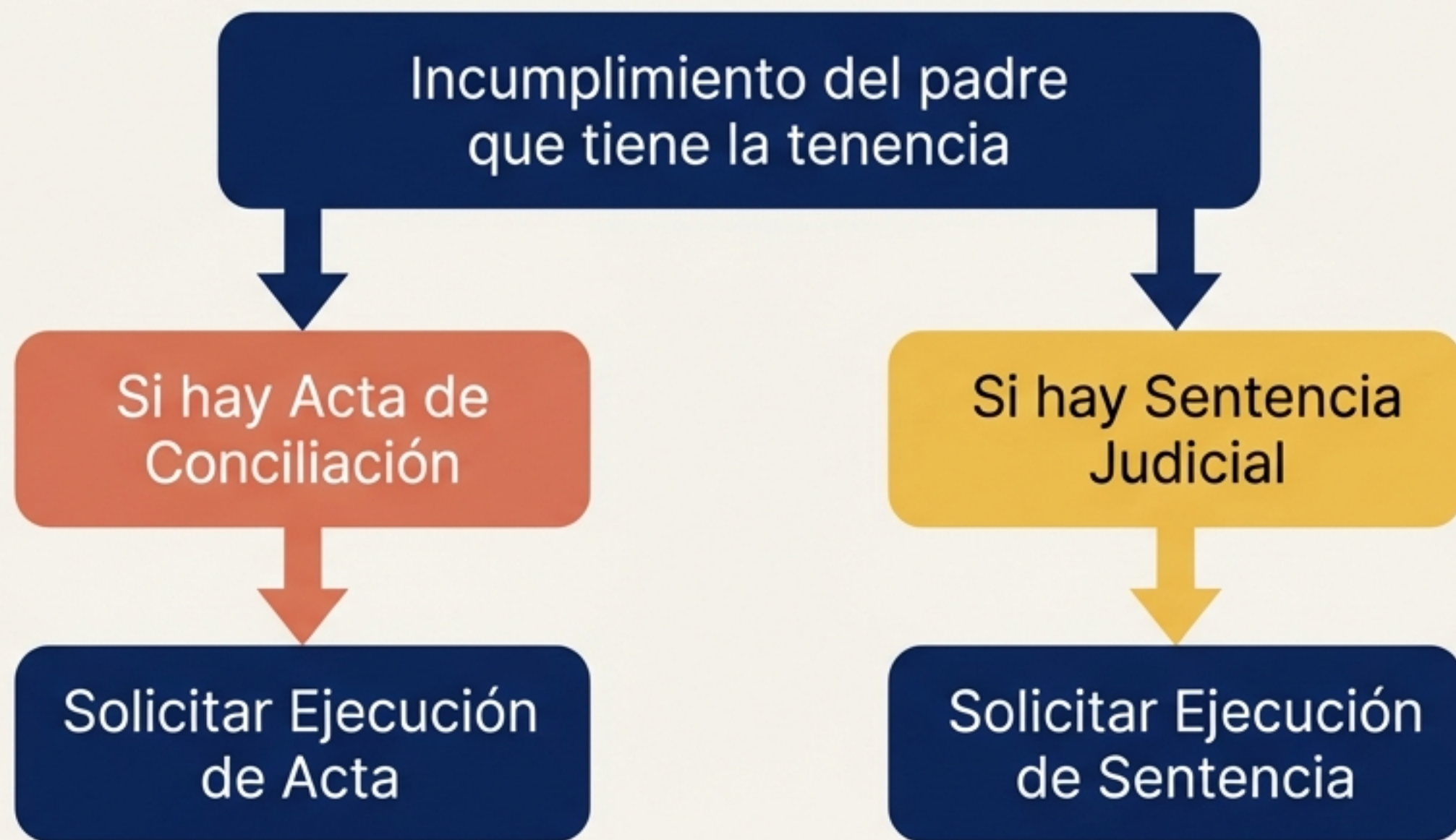


La norma general ahora es la **Tenencia Compartida**: los padres pasan igual periodo de tiempo con los hijos.

El Rol de las Visitas Hoy

Si se impide la convivencia en el periodo correspondiente, o si se dicta tenencia exclusiva, se activa el régimen de visitas.

¿Qué pasa si se incumple el régimen?



ADVERTENCIA: El incumplimiento puede generar la Variación de la Tenencia (Art. 31 del Código de los Niños y Adolescentes).

Mito Legal: “Si no pagas, no lo ves”

¿Procede el régimen de visitas si el padre no pagó la pensión de alimentos?

SÍ

- Condicionar la visita al pago menoscaba al menor (Casación 2154-2018).
- Se deben atender las necesidades emocionales y espirituales, no solo las económicas.
- Impedir el contacto contraviene el Interés Superior del Niño.

Ampliación de visitas y deudas alimentarias

¿Si debo alimentos, puedo pedir ampliar mis visitas?

SÍ

El incumplimiento económico no es impedimento para forjar una relación paterno-filial adecuada.

Importante: Esto es sin perjuicio de las medidas legales para cobrar la pensión. La deuda económica corre por su propia vía legal (Casación 5007-2017).

Conclusiones Clave

01

Los hijos no son trofeos

Obstaculizar el vínculo por conflictos de pareja daña **irreversiblemente** al menor.

02

Derecho vs. Deber

Visitar es un derecho, pero también un deber moral. La ley sanciona el impedimento con la variación de tenencia.

03

Conciliación

Es el mecanismo ideal para adaptar horarios y asegurar el cumplimiento voluntario.

Profundiza tus conocimientos

- Diplomado de **Redacción Civil Aplicada**
(Inicio Enero 2026)
- Diplomado de **Asistente en Función Fiscal**
(Inicio Febrero 2026)
- Diplomado en **Derecho de Familia**

